

1500283-06.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026338/2022 - DEL.POL.BARUERI, 22710178 - DEL.POL.BARUERI, 224/22/401 - DEL.POL.BARUERI, 2026338 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ROGERIO VICTOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500283-06.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500283-06.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026338/2022 - DEL.POL.BARUERI, 22710178 - DEL.POL.BARUERI, 224/22/401 - DEL.POL.BARUERI, 2026338 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ROGERIO VICTOR MIRANDA DE QUEIROZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

ROGERIO VICTOR MIRANDA DE QUEIROZ, menor de 21 anos, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a acusação de que no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 10h00, na Rua Otacílio Alves Martins, altura do numeral 164, nesta cidade e Comarca de Barueri, trazia consigo, para fins de entrega a terceiro, ainda que gratuitamente, (a) 225 (duzentos e vinte e cinco) porções de cocaína, com massa líquida aproximada de 71,56g; (b) 99 (noventa e nove) porções de maconha, com massa líquida aproximada de 120,4g; (c) 19

(dezenove) porções de “crack”, com massa líquida aproximada de 6,88g; e (d) 06 (seis) frascos de lança-perfume (360 mililitros), drogas estas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado, devidamente notificado e citado nesta data, apresentou defesa preliminar (fls. 81/95), o que não obsteu ao recebimento da denúncia (fls. 106/108).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 03/05); auto de exibição e apreensão (fls. 06); pelo laudo de constatação e laudos definitivos (fls. 18/21 - 116/119 e 120/122), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 09/10), optou por permanecer em silêncio e somente manifestar-se em juízo.

Em Juízo, confessou a imputação, nos termos da denúncia.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu “A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes” (RJDTCrim 6/63).

As testemunhas Alenilson de Campos Azevedo e Nelson Donizetti Macedo Junior, policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que no dia dos fatos estavam em patrulhamento rotineiro, quando notaram um indivíduo que saía de uma viela e que demonstrou certo nervosismo ao ver a viatura policial, fazendo menção que fosse correr. Após a abordagem, verificaram que o indivíduo trazia consigo uma sacola plástica, com 141(cento e quarenta e um) pinos, do tipo eppendorf, contendo substância semelhante à cocaína; 84(oitenta e quatro) envelopes, contendo substância, aparentemente, da mesma natureza, ou seja, cocaína; 99(noventa e nove) porções de substância aparentemente maconha; 19(dezenove) porções de substância vulgarmente conhecida como “crack”, 06 (seis) frascos plásticos, de aproximadamente 60ml, contendo “lança perfume”, ainda, a quantia em dinheiro de R\$ 52,00(cinquenta e dois reais).

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, o depoimento dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seus depoimentos ou retirem suas eficácias probatórias. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: “PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou comprovado, assim, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na denúncia, e abordado por policiais militares fez menção de empreender fuga, sem êxito.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais e a quantidade e variedade de drogas - e a dinâmica da prisão do réu - deixam claras a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência

de elementos que pudessem levar à sua exasperação. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de acordo com a súmula 231 do STJ.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento a serem consideradas.

Deve haver diminuição da pena, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11343/06, em face da primariedade do acusado e da inexistência de elementos de prova de que ele integre organização criminosa.

A diminuição, contudo, deverá ser próxima ao mínimo, diante da enorme quantidade de entorpecentes localizados em poder do réu, de várias modalidades, altamente alucinógenos. Faço, assim, a diminuição no patamar de 1/5. Pena final em 04 (quatro) anos de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 400 (quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal.

Tratando-se de réu primário, que confessou a imputação e demonstrou arrependimento e, em razão das circunstâncias ordinárias da apreensão das drogas, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, nos moldes da execução, além do pagamento de mais 10 dias-multa.

Em caso de descumprimento fixo o regime inicial semiaberto, para início de cumprimento da pena, por se tratar de crime que traz nefastas consequências à sociedade, bem como para estimular o cumprimento da pena restritiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ROGERIO VICTOR MIRANDA DE QUEIROZ, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, no prazo da condenação e nos moldes da execução, além do pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06.

Tendo em vista o regime ora imposto na sentença e substituição da pena, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Incinere-se a droga, nos termos da lei.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 63 § 1º da lei 11.343/2006, em favor da União que serão revertidos diretamente ao Funad.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA